# CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION DE LA CARTE VAZIVACARD (CGU)

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (CGU) définissent les règles d'utilisation de votre carte Mastercard prépayée Vaziva. Elles s'adressent à vous, l'utilisateur final (ci-après dénommé le « titulaire de carte »), à qui une carte Mastercard prépayée Vaziva a été émise.

Ces CGU encadrent exclusivement les modalités d'utilisation de la carte. Elles ne constituent en aucun cas des Conditions Générales de Vente (CGV).

Les CGV, ainsi que les grilles tarifaires applicables, sont disponibles sur simple demande auprès de notre service client.

La carte Vaziva est un moyen de paiement prépayé, non lié à un compte bancaire. Elle vous est délivrée dans le cadre d'un programme mis en place par votre entreprise (notamment les CSE) et opéré par Vaziva.

Ce programme permet à votre entreprise de vous verser des avantages sociaux via un support sécurisé et encadré juridiquement.

## DÉFINITIONS

Aux fins des présentes CGU, les termes suivants ont la signification qui leur est attribuée ci-dessous. Les termes définis au singulier s'entendent également au pluriel, et inversement.

- **ACPR :** L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, autorité administrative indépendante adossée à la Banque de France, en charge de la surveillance des activités bancaires et d'assurance.

- **« Accord »** : désigne les présentes Conditions Générales d'Utilisation, conclues entre le titulaire de la carte et l'émetteur.
- **« AISP »** : désigne un prestataire de services d'information sur les comptes, fournissant un accès sécurisé à des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement.
- **« App »** : désigne l'application mobile « VazivaCard » telle que mentionnée à la clause 15.1.
- **« Carte » ou « Carte Mastercard prépayée Vaziva »** : désigne la carte prépayée Mastercard, physique ou virtuelle, émise par Harmoniie SAS pour le compte du titulaire, permettant le paiement de biens et services dans la limite du solde disponible.
- **« Date d'entrée en vigueur »** : désigne la date à laquelle la carte est activée par le titulaire.
- **« Date d'expiration »** : date imprimée sur la carte, à partir de laquelle celle-ci cesse de fonctionner.

- **« EEE »** : désigne l'Espace Économique Européen.
- **« Entreprise »** : désigne l'employeur, le comité social et économique (CSE), ou toute entité autorisée à charger les fonds sur la carte au bénéfice du titulaire.
- **« Fonds disponibles »** : montant chargé sur la carte et non encore dépensé, disponible pour les transactions ou les frais applicables.
- **« Jour ouvrable »** : tout jour, autre que le samedi, dimanche ou jour férié légal, pendant lequel les établissements bancaires sont ouverts en France et au Royaume-Uni.
- **« PIN » (Personal Identification Number)** : code d'identification personnel communiqué au titulaire pour effectuer des paiements sécurisés.
- **« Sans contact »** : fonctionnalité de paiement permettant d'effectuer un achat en approchant la carte d'un terminal compatible pour des montants inférieurs ou égaux à un plafond fixé.
- **« Services à la clientèle »** : désigne l'assistance disponible par téléphone ou par email pour tout sujet lié à la carte.
- **« Site Web »** : le site officiel www.vaziva.com, permettant d'accéder aux informations relatives à la carte et au compte personnel.
- **« Titulaire de la carte »** : désigne la personne physique à qui la carte est attribuée ou au bénéfice de qui elle est émise.
- **« Vous », « votre »** : désigne le titulaire de la carte.
- **« Nous », « notre », « nos »** : désigne Moorwand Limited, en tant qu'émetteur responsable de la carte.

## 1. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET CHAMP D'APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT

### 1.1 Objet du présent accord

Le présent accord définit les modalités d'utilisation de la carte Mastercard prépayée Vaziva. Il établit le cadre régissant la possession et l'usage de la carte entre vous (le titulaire de la carte) et les différentes entités impliquées dans le programme VazivaCard (Vaziva SA, Harmoniie SAS, et Moorwand Ltd).

L'activation ou l'utilisation de la carte implique l'acceptation pleine et entière des présentes Conditions Générales d'Utilisation.

Une copie du présent règlement peut être obtenue gratuitement en contactant notre service client (**voir clause 13**) ou en consultant notre site web.

### 1.2 Informations sur les parties prenantes

La monnaie électronique chargée sur votre carte est émise par **Harmoniie SAS**, société agréée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sous le numéro 89589 pour l'émission de monnaie électronique et de moyens de paiement.

La carte physique ou virtuelle est émise par **Moorwand Ltd**, titulaire d'une licence Mastercard.

**Vaziva SA** assure la gestion et l'opération du programme VazivaCard, y compris le support client et la relation avec votre entreprise (CSE).

Mastercard est une marque déposée de Mastercard International Incorporated.

### 1.3 Nature du produit

La carte Vaziva est un produit de monnaie électronique. Elle n’est pas couverte par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR).

Toutefois, les fonds des utilisateurs sont conservés sur un compte ségrégué, protégé contre toute insolvabilité de l’Émetteur de Monnaie Électronique ou de ses partenaires.

### 1.4 Entrée en vigueur et durée

L'utilisation de la carte est régie par les présentes conditions d'utilisation dès son activation et ce, jusqu’à sa date d’expiration ou sa suspension/clôture.

Les échanges entre les parties se font exclusivement en langue française.

### 1.5 Droit de refus d’activation

Nous nous réservons le droit de refuser l’activation de la carte si nous détectons un risque de fraude, blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou toute autre activité illégale.

Nous vous informerons de ce refus sans être tenus d’en communiquer la justification précise.

### 1.6 Distribution par des tiers

Dans certains cas, la carte peut être distribuée par un partenaire commercial de Vaziva. Ce règlement est néanmoins indépendant de tout accord que vous pourriez avoir avec ce partenaire.

### 1.7 Objet de la carte

La carte est destinée à recevoir des dotations émises par l’entreprise (employeur ou CSE) sous forme de dotations ou d’avantages sociaux dans le cadre d’une relation contractuelle distincte.

## 2. CARACTÉRISTIQUES DE LA CARTE

### 2.1 Fonctionnement

La carte est un instrument de paiement prépayé, utilisable pour l’achat de biens et de services auprès de commerçants acceptant Mastercard, en magasin ou en ligne.

Elle ne peut pas être utilisée chez certains commerçants ou pour des activités interdites, bloquées par nos systèmes.

### 2.2 Caractéristiques

La carte est libellée en euros et n’est liée à aucun compte bancaire. Elle ne permet ni découvert, ni épargne, ni rémunération des fonds. Elle cesse de fonctionner à la date d’expiration.

### 2.3 Nature des fonds

Les fonds chargés sur la carte sont émis sous forme de monnaie électronique par Harmoniee SAS en partenariat avec Moorwand Ltd.

### 2.4 Activation

À la réception, la carte est inactive. Vous devez l'activer sur le site www.vaziva.com pour pouvoir l'utiliser.

Sans activation ou chargement par l'entreprise, toute tentative de paiement sera refusée.

## 3. IDENTIFICATION DU TITULAIRE DE LA CARTE

### 3.1 Obligations d'identification

En tant que produit financier, la carte est soumise aux obligations de connaissance client.

Pour des raisons de conformité réglementaire et de sécurité des transactions, nous pouvons être amenés à vous demander directement des informations ou des pièces justificatives complémentaires pour vérifier votre identité. Ces demandes peuvent être faites de manière aléatoire ou en cas de suspicion d'activité irrégulière. Le refus de fournir les informations demandées pourrait entraîner la suspension ou le blocage de la carte.

### 3.2 Conditions d'éligibilité

Pour utiliser la carte, vous devez être âgé d'au moins 18 ans et résider en France. Les conditions spécifiques d'attribution de la carte sont définies par le CSE ou l'entreprise cliente.

### 3.3 Vérifications automatisées

Nous pouvons procéder à des contrôles électroniques via des bases de données ou agences de prévention de la fraude. Ces contrôles n'ont aucun effet sur votre cote de crédit.

### 3.4 Consentement

En activant la carte, vous acceptez expressément que ces vérifications soient effectuées.

## 4. CHARGEMENT DE LA CARTE PRÉPAYÉE

### 4.1 Source des fonds

Les fonds seront chargés sur votre carte prépayée uniquement sous le contrôle de votre entreprise/CSE.

### 4.2 Réception préalable des fonds

Les fonds doivent être reçus par nos services avant qu'ils ne soient crédités sur votre carte.

### 4.3 Corrections en cas d'erreur

Si des fonds ont été crédités par erreur, nous pourrons les retirer sur demande de l'entreprise/CSE.

## 5. TARIFS ET FRAIS

Les frais applicables à l'utilisation de la carte font l'objet d'un document distinct intitulé "Frais et Tarifs". Ce document est disponible uniquement sur demande auprès de notre service client. Pour des raisons de confidentialité, ces informations ne sont pas publiées sur le site web.

## 6. UTILISATION DE LA CARTE

### 6.1 Usage personnel

La carte est strictement personnelle et ne peut être utilisée que par son titulaire. Elle ne peut être cédée, prêtée ou utilisée par un tiers. La divulgation du code PIN ou des informations de la carte à une autre personne est interdite.

### 6.2 Paiements en devises étrangères

Lorsqu'une transaction est réalisée dans une devise autre que l'euro, le montant est converti par le réseau Mastercard selon son taux en vigueur au moment du traitement. Un taux de change peut s'appliquer sans préavis.

### 6.3 Autorisation des transactions

Toute transaction est réputée autorisée si l'une des conditions suivantes est remplie :

- La carte est insérée dans un terminal avec saisie du code PIN ou glissée dans un lecteur ;
- Le ticket est signé ;
- Les données de la carte sont fournies pour un achat à distance.
- Les informations pertinentes ont été fournies au détaillant pour lui permettre de traiter la transaction, par exemple en lui fournissant le code de sécurité à trois chiffres figurant au dos de votre carte dans le cas d'une transaction par Internet ou d'une autre transaction sans contact direct avec le client.

### 6.4 Caractère irrévocable

Une fois la transaction autorisée, elle ne peut être annulée. Un remboursement pourra cependant être possible dans les cas prévus aux **clauses 11** et **12**.

### 6.5 Exécution des paiements

Une fois la transaction autorisée, son montant est déduit du solde disponible.

- Dans l'EEE : exécution au plus tard le jour ouvrable suivant.
- Hors EEE : exécution dans un délai raisonnable.
- Les ordres reçus après 16h30 sont traités le jour ouvrable suivant.

### 6.6 Dépassement de solde

Les transactions supérieures au solde disponible sont refusées. Toutefois, si une autorisation n'a pas été demandée par le commerçant, un solde négatif peut apparaître. Dans ce cas, vous pourrez être invité à régulariser la situation.

### 6.7 Paiement partiel

Vous pouvez régler partiellement un achat avec la carte et compléter le reste avec un autre moyen de paiement, si le commerçant le permet.

### 6.8 Disponibilité du service

Le service est normalement accessible 24h/24, 365 jours/an. Toutefois, des interruptions temporaires peuvent survenir pour des raisons techniques.

## 7. RESTRICTIONS D'UTILISATION DE LA CARTE

### 7.1 Fonds suffisants

Vous devez toujours vous assurer que votre solde est suffisant avant d'effectuer un paiement.

### 7.2 Nature de la carte

La carte n'est ni une carte de crédit, ni une carte de débit, ni une carte d'identité.

### 7.3 Usages interdits

La carte ne peut pas être utilisée pour certaines opérations comme :

- Paiements à des distributeurs automatiques de carburant,
- Paiements récurrents préautorisés,
- Activités interdites ou illégales.

### 7.4 Rechargement par l'utilisateur

Vous ne pouvez pas recharger la carte vous-même. Seule l'entreprise chargée de la gestion du programme est autorisée à le faire.

### 7.5 Limites de dépenses

Des plafonds peuvent être imposés pour l'utilisation de la carte, à notre discrétion ou selon les accords établis avec le CSE ou l'entreprise cliente.

## 8. EXPIRATION DE LA CARTE ET FIN DE VALIDITÉ DES FONDS

### 8.1 Fin de validité

La carte expire à la date d'expiration indiquée dessus. Elle ne pourra plus être utilisée au-delà de cette date.

### 8.2 Absence de renouvellement

Aucun renouvellement de carte ne sera effectué une fois la relation commerciale entre Vaziva SA et le CSE ou l'entreprise émettrice des fonds terminée.

### 8.3 Validité des fonds

Les fonds chargés sur la carte restent valides jusqu'à la date d'expiration de la carte, même si la relation commerciale entre Vaziva SA et le CSE ou l'entreprise cliente a pris fin. Il est de la responsabilité du titulaire de la carte d'utiliser l'intégralité des fonds avant cette date.

### 8.4 Remboursement des fonds

Les fonds chargés sur la carte sont considérés comme des dotations octroyées par le CSE ou l'entreprise cliente de Vaziva SA. En conséquence, et compte tenu de notre modèle de fonctionnement B2B, aucun remboursement des fonds non utilisés ne sera effectué directement au titulaire de la carte après la clôture du compte du CSE ou de l'entreprise cliente auprès de nos services, ou après la date d'expiration de la carte.

## 9. SÉCURITÉ DE LA CARTE ET DES DONNÉES

### 9.1 Présomption d'usage

Sauf signalement contraire conformément à la **clause 10**, toute utilisation de votre carte ou de ses données est présumée avoir été réalisée par vous.

### 9.2 Devoir de vigilance

Vous êtes responsable de la sécurité de votre carte et de ses informations associées. Vous devez en particulier veiller à ce qu'elle ne soit ni perdue, ni volée, ni utilisée par un tiers sans votre consentement.

### 9.3 Code PIN

Vous devez prendre toutes les précautions pour protéger votre code PIN. Il est interdit de :

- L'écrire sur la carte ou à proximité,
- Le divulguer à un tiers,
- L'utiliser en présence d'une autre personne. Tout manquement à ces obligations peut être considéré comme une négligence grave et limiter vos droits au remboursement.

## 10. CARTES PERDUES, VOLÉES OU ENDOMMAGÉES

### 10.1 Notification immédiate

En cas de perte, de vol ou de suspicion d'utilisation frauduleuse de votre carte, vous devez immédiatement contacter notre service client. Vous devrez fournir les informations nécessaires à votre identification.

### 10.2 Blocage et remplacement

Une fois votre identité vérifiée, la carte sera bloquée sans délai. Une nouvelle carte pourra être émise si nécessaire. Des frais de remplacement peuvent s'appliquer (voir document « Frais et Tarifs »).

## 11. ACHATS AUPRÈS DES DÉTAILLANTS

### 11.1 Absence de responsabilité sur les biens ou services

Nous ne sommes pas responsables de la qualité, sécurité, légalité ou livraison des biens ou services achetés avec la carte.

### 11.2 Remboursements commerçants

En cas de retour de marchandise ou de remboursement accordé par un commerçant, il peut s'écouler jusqu'à 30 jours ouvrables avant que les fonds soient recrédités sur votre carte.

### 11.3 Transactions non remboursables

Nous ne garantissons pas que tous les commerçants accepteront les retours ou effectueront des remboursements. Il vous appartient de vérifier les politiques du commerçant avant tout achat.

### 11.4 Limitation d'intervention

Sauf obligation légale, nous n'interviendrons pas dans les litiges entre vous et un commerçant concernant un achat ou un remboursement.

## 12. LITIGES RELATIFS AUX TRANSACTIONS, SUSPENSION ET REMBOURSEMENT

### 12.1 Transactions non autorisées

Si vous contestez une transaction dans l'EEE que vous estimez non autorisée ou mal exécutée, vous devez nous en informer sans délai (et au plus tard 13 mois après l'opération). Ce délai est réduit à 70 jours si l'opération a lieu hors EEE.

Sous réserve de vérifications, nous vous rembourserons immédiatement, sauf en cas de suspicion de fraude.

### 12.2 Responsabilité d'exécution

Si une transaction initiée par un commerçant est mal exécutée, et que la faute nous incombe, nous vous rembourserons le montant correspondant ainsi que les frais éventuels.

### 12.3 Limitation de responsabilité à 50 €

Vous êtes responsable jusqu'à 50 € en cas d'usage non autorisé résultant d'un vol ou d'une perte de carte, sauf si :

- La transaction a été effectuée sans dispositif de sécurité,
- La faute ou la négligence grave est prouvée de notre part,
- L'utilisation frauduleuse ne pouvait pas être détectée avant l'opération.

### 12.5 Responsabilité totale

Vous êtes entièrement responsable si vous avez :

- Agi de manière frauduleuse,
- Gravement négligé vos obligations de sécurité,
- Tardé à notifier la perte ou le vol.

### 12.6 Absence de responsabilité dans certains cas

Vous n'êtes pas responsable des transactions effectuées après notification du vol/perte.

### 12.7 Déclaration de litige

Un formulaire peut vous être demandé pour traiter le litige. Si une fraude ou une négligence est établie, nous pourrons annuler tout remboursement effectué.

### 12.8 Autorisations suspendues

Il peut arriver qu'un montant soit bloqué sur votre carte sans que la transaction ne soit finalisée (ex. réservation).

### 12.9 Refus de transaction

Nous pouvons refuser une transaction si :

- La carte est compromise ou suspectée de fraude,
- Le solde est insuffisant,
- Un dépassement de plafond est constaté,
- Une exigence réglementaire l'impose.

### 12.10 Suspension de la carte

Nous pouvons suspendre votre carte en cas de suspicion d'utilisation frauduleuse ou de faille de sécurité. Une nouvelle carte pourra être émise gratuitement après vérification.

### 12.11 Refus d'accès par un AISP

Nous pouvons refuser l'accès à votre compte par un prestataire AISP (agrégé de comptes) en cas de soupçon de fraude. Vous en serez notifié à moins que cela ne compromette la sécurité.

### 12.12 Remboursement en cas de montant excessif

Vous pouvez demander un remboursement si :

- Le montant final n'a pas été précisé lors de l'autorisation,
- Le montant est supérieur à ce que vous pouviez raisonnablement attendre.
  La demande doit être faite dans les 8 semaines suivant l'opération. Le remboursement est effectué dans les 10 jours ouvrables suivant la demande ou la réception de justificatifs.

## 13. SERVICE CLIENT ET COMMUNICATION

### 13.1 Moyens de contact

Vous pouvez joindre notre service client pour toute demande liée à l'utilisation de votre carte :

- **Perte/vol** : 03 69 78 57 63
- **Email** : support@vazivacard.com
- **Par ticket Support:** https://www.vazivacard.com/support
- **Adresse postale** : VAZIVA – Carré Suffren, 31-35 rue de la Fédération, 75015 Paris

### 13.2 Horaires

Le service client est ouvert :

- Du lundi au vendredi : de 9h à 18h

Les correspondances écrites envoyées après les heures d'ouverture ou un jour non ouvré sont réputées reçues le jour ouvré suivant.

### 13.3 Réclamations

Toute réclamation peut être adressée au service client. En cas d'insatisfaction, vous pouvez escalader votre dossier auprès de Moorwand Ltd :

- 3 Lloyd's Avenue, Londres, EC3N 3DS
- operations@moorwand.com
- www.moorwand.com

Si vous n'êtes toujours pas satisfait et êtes éligible à une médiation, vous pouvez contacter :

### 13.4 Médiation de la consommation

**Maître Carol SABA – Médiateur de l'AFEPAME** c/o WEBHELP, Zac de Gray, Impasse Clément Ader, 70100 Gray

contact@mediateur-consommation-afepame.fr

https://mediateur-consommation-afepame.fr/

## 14. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

### 14.1 Exclusions générales

Aucune des parties (Harmoniie SAS, Moorwand Ltd, VAZIVA SA) ne peut être tenue responsable :

- D'un usage de la carte affecté par des circonstances exceptionnelles,
- De la qualité des biens ou services achetés,
- D'un refus d'un commerçant d'accepter la carte,
- De pertes indirectes, spéculatives ou commerciales.

### 14.2 Responsabilité technique

- En cas de défaut technique de la carte : notre responsabilité se limite à son remplacement ou au remboursement du solde.
- En cas de débit erroné : notre responsabilité est limitée au montant incorrectement prélevé.

### 14.3 Limites réglementaires

Aucune clause ne saurait limiter nos obligations réglementaires, ni exclure la responsabilité en cas de décès ou de dommage corporel lié à notre négligence.

### 14.4 Responsabilité financière maximale

En cas de perte ou d'utilisation frauduleuse, et sauf faute grave ou fraude de votre part, votre responsabilité est limitée à 50 €.

### 14.5 Ségrégation des fonds

Vos fonds sont conservés sur un compte client distinct, protégé des créanciers en cas d'insolvabilité de l'émetteur.

## 15. VOS INFORMATIONS PERSONNELLES

### 15.1 Collecte des données

Nous collectons certaines données à caractère personnel pour assurer le fonctionnement du programme carte. Moorwand Ltd et VAZIVA SA sont responsables conjoints du traitement.

### 15.2 Transferts hors EEE

Vos données peuvent être transférées hors de l'EEE uniquement si cela est nécessaire au fonctionnement du service (support, traitement de transactions, conformité). Ces transferts sont encadrés pour garantir leur sécurité.

### 15.3 Consentement

En utilisant votre carte, vous consentez à ce traitement. Vous pouvez à tout moment retirer ce consentement, ce qui entraînera la résiliation de cet accord.

### 15.4 Usage commercial

Sauf consentement explicite, vos données ne seront jamais utilisées à des fins de marketing ou transmises à des tiers non autorisés.

### 15.5 Droit d'accès

Vous pouvez demander à tout moment les informations que nous détenons sur vous, via notre service client.
Nos politiques de confidentialité sont accessibles :

- www.moorwand.com
- www.vazivacard.com/politique-de-confidentialite

## 16. MODIFICATIONS DE L'ACCORD

### 16.1 Notification

Toute modification des présentes CGU sera notifiée deux mois à l'avance, sauf exception légale). Les nouvelles CGU seront disponibles sur notre site et sur demande.

### 16.2 Acceptation tacite

Si vous continuez à utiliser votre carte après la date d'entrée en vigueur d'une modification, vous serez réputé l'avoir acceptée.

### 16.3 Modifications urgentes

Certaines modifications peuvent être appliquées sans préavis (obligations légales, sécurité, prévention des fraudes). Vous en serez informé dans les meilleurs délais.

## 17. LOI APPLICABLE

Le présent accord est régi par le droit français.

Tout litige relève de la compétence exclusive des juridictions françaises.

## 18. CESSION

Nous pouvons céder tout ou partie de nos droits et obligations à un tiers, avec un préavis de deux mois. Vous pouvez refuser cette cession en résiliant l'accord sans frais.

## 19. DIVISIBILITÉ

Si l'une des dispositions du présent accord est déclaré nulle ou inapplicable, les autres dispositions demeurent pleinement en vigueur.